



საკონსულტაციო და ადმინისტრაციული საშუაშაგლო მომსახურების ხელშეკრულება

ქ. თბილისი

„___“ _____ 2027 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ, ი/მ „გეთო კონსალტინგი“ (ს/კ 19001095932), შემდგომში—„შემსრულებელი“, და მეორეს მხრივ, _____, პირადი № _____, შემდგომში — „დამკვეთი“, ვადასტურებთ შემდეგს:

მუხლი 2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. გეთო კონსალტინგი ახორციელებს მხოლოდ საკონსულტაციო, საინფორმაციო და ადმინისტრაციულ საშუაშაგლო მომსახურებას გერმანიაში სეზონურ დასაქმებასთან დაკავშირებით.

2.2. გეთო კონსალტინგი არ წარმოადგენს დამსაქმებელს და არ შედის შრომით ურთიერთობაში სტუდენტთან.

2.3. სტუდენტის დამსაქმებელია გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში რეგისტრირებული კომპანია, რომლის მონაცემები სრულად არის მითითებული სამუშაო ნებართვაში.

2.4. სამუშაო ნებართვა გაიცემა

Bundesagentur für Arbeit

მისი სტრუქტურული ერთეულის

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)

მიერ.

2.5. სამუშაო ნებართვაში მითითებულია:

- დამსაქმებლის სრული დასახელება და საკონტაქტო მონაცემები
- საათობრივი ანაზღაურება
- სამუშაო საათები
- საცხოვრებლის უზრუნველყოფის პირობა

2.6. გეთო კონსალტინგი არ იღებს პასუხისმგებლობას:

- შრომით ურთიერთობაზე
- ხელფასის გადახდაზე
- სამუშაო პირობებზე
- საცხოვრებლის პირობებზე
- დამსაქმებლის გადანყვეტილებებზე



2.7. გეთო კონსალტინგი ინფორმაციას აწვდის სტუდენტს გერმანული მხარისგან მიღებული ოფიციალური წერილობითი კომუნიკაციის საფუძველზე. სამუშაო პირობების, ვადების ან სხვა დეტალების ნებისმიერი ცვლილება დამოკიდებულია გერმანიის შესაბამის ორგანოსა და დამსაქმებელზე და არ წარმოადგენს გეთო კონსალტინგის გადანაცვლებას.

2.8. გერმანელ დამსაქმებელს არ აქვს უფლება ერთპიროვნულად შეცვალოს სამუშაო ნებართვაში მითითებული არსებითი პირობები (საათობრივი ანაზღაურება, სამუშაო საათები, სამუშაო ადგილი, საცხოვრებლის პირობები), ვინაიდან აღნიშნული პირობები დამტკიცებულია Bundesagentur für Arbeit-ის მიერ და წარმოადგენს გერმანიის კანონმდებლობით დაცულ პირობებს.

მუხლი 3. მომსახურების საფასური და გეთო კონსალტინგის ვალდებულებები

3.1. სტუდენტი იხდის 250 (ორას ორმოცდაათი) ევროს საკონსულტაციო და ადმინისტრაციული მომსახურების საფასურად.

3.2. თანხის გადახდა წარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორებით:

ბანკი: საქართველოს ბანკი

IBAN: GE72BG0000000611320965

მიმღები: ი/მ „გეთო კონსალტინგი“

3.3. საბანკო გადარიცხვის შემთხვევაში დანიშნულების ველში აუცილებელია მიეთითოს: „საკონსულტაციო მომსახურება“.

3.3. საფასური მოიცავს:

- გამგზავრების ორგანიზებას, და სამუშაო ნებართვის გაცემას. ასევე საცხოვრებლის დახვედრების და სამსახურის გარანტიას.

3.4. გეთო კონსალტინგი ვალდებულია მომსახურება განახორციელოს კეთილსინდისიერად და პროფესიული სტანდარტების დაცვით.

3.5. გეთო კონსალტინგი უზრუნველყოფს, რომ მომხმარებელს მიენოდოს მხოლოდ ოფიციალური და გადამოწმებული ინფორმაცია გერმანული მხარისგან მიღებული დოკუმენტების საფუძველზე.

3.6. გეთო კონსალტინგი ვალდებულია სტუდენტს გადასცეს:

- სამუშაო ნებართვის ასლი;
- დამსაქმებლის სრული საკონტაქტო ინფორმაცია;
- სამუშაო პირობების დეტალური აღწერა ხელმოწერამდე.



3.7. გეთო კონსალტინგი ვალდებულია მომხმარებელს დროულად აცნობოს ნებისმიერი ცვლილება ან რისკი, რომელიც შეიძლება გავლენას ახდენდეს გამგზავრებაზე.

მუხლი 4. თანხის დაბრუნების პირობები

4.1. 250 ევრო სრულად ბრუნდება, თუ:

- ვაკანსია გაუქმდა გერმანელი დამსაქმებლის მიერ;
- სამუშაო ნებართვა არ გაიცა სტუდენტისგან დამოუკიდებელი მიზეზით;
- სტუდენტი ვერ გაემგზავრა კომპანიის ადმინისტრაციული შეცდომის გამო.

4.2. თანხა არ ბრუნდება, თუ:

- სტუდენტი საკუთარი ინიციატივით უარს აცხადებს გამგზავრებაზე;

4.3. ვაკანსიის გაუქმების შემთხვევაში, კომპანია ვალდებულია არდადეგებამდე შესთავაზოს სტუდენტს ალტერნატიული ვაკანსია; სტუდენტის უარის შემთხვევაში, თანხა არ ბრუნდება.“

4.4. იმ შემთხვევაში, თუ მომსახურება არ განხორციელდა ან დოკუმენტაციის გადაცემა ვერ მოხდა გეთო კონსალტინგის ბრალეულობით, გეთო კონსალტინგი ვალდებულია დააბრუნოს გადახდილი თანხის ნახევარი.

მუხლი 5. პასუხისმგებლობის დაზღვევა

5.1. სტუდენტი ვალდებულია გერმანიაში გამგზავრებამდე უზრუნველყოს მოქმედი:

- სამოგზაურო დაზღვევა
- ჯანმრთელობის დაზღვევა
- საჭიროების შემთხვევაში სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა (Haftpflichtversicherung)

5.2. გეთო კონსალტინგი არ აგებს პასუხს:

- უბედურ შემთხვევებზე
- ჯანმრთელობის დაზიანებაზე
- მესამე პირისათვის მიყენებულ ზიანზე
- საცხოვრებელში ან სამუშაო ადგილზე მომხდარ ინციდენტებზე

5.3. სტუდენტი სრულად აგებს პასუხს საკუთარი ქმედებების შედეგად წარმოშობილ ფინანსურ და სამართლებრივ შედეგებზე.



მუხლი 6. სტუდენტის ქცევის და დისციპლინის წესები

6.1. სტუდენტი ვალდებულია დაიცვას გერმანიის კანონმდებლობა და საცხოვრებლის შიდა წესები.

6.2. სამუშაო ადგილზე დასაქმებაზე დაუსაბუთებელი უარის თქმის შემთხვევაში სტუდენტი

ვალდებულია აუნაზღაუროს გეთო კონსალტინგს ფაქტობრივად მიყენებული ზიანი. პირგასამტეხლოს ოდენობა არ აღემატება გეთო კონსალტინგისთვის რეალურად დადასტურებულ ფინანსურ ზარალს.

6.3. საცხოვრებლის დაზიანების შემთხვევაში:

- ზარალს აფასებს მეპატრონე;
- სტუდენტი სრულად ანაზღაურებს ზარალს;

6.4. სექსუალური შევიწროება, ძალადობა ან შეურაცხყოფა იწვევს:

- დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას;
- სამართლებრივ პასუხისმგებლობას გერმანიის კანონმდებლობით;
- გეთო კონსალტინგისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას.

6.5. ღამის საათებში ხმაური ან საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა იწვევს ხელშეკრულების შეწყვეტას და სტუდენტის ვალდებულებას აანაზღაუროს კომპანიის ან მესამე პირისათვის მიყენებული ფაქტობრივი ზიანი.

6.6. პირგასამტეხლო ან ზიანის ანაზღაურება განისაზღვრება მხოლოდ დადასტურებული ფინანსური ზარალის საფუძველზე და არ შეიძლება იყოს არათანაზომიერი.

მუხლი 8. საბოლოო დებულებები

8.1. **სტუდენტი ადასტურებს, რომ:**

- გაეცნო სამუშაო ნებართვას;
- იცის, რომ გეთო კონსალტინგი არ წარმოადგენს დამსაქმებელს;
- აცნობიერებს, რომ შრომითი ურთიერთობა არსებობს მხოლოდ მასსა და გერმანულ კომპანიას შორის;
- ადასტურებს, რომ სამუშაო პირობები, მათ შორის ანაზღაურება, განსაზღვრულია გერმანული მხარის მიერ და კომპანია არ მონაწილეობს ხელფასის განსაზღვრაში;

8.2. დავები განიხილება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საქართველოს სასამართლოში.

8.3. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერის მომენტიდან.



8.4. მხარეები თანხმდებიან, რომ ხელშეკრულება ეფუძნება კეთილსინდისიერებას, ურთიერთნდობასა და პროფესიულ თანამშრომლობას.

8.5. გეთო კონსალტინგი არ აგებს პასუხს ფორს-მაჟორული გარემოებების შემთხვევაში (საზღვრის ჩაკეტვა, ომი, პანდემია, ბუნებრივი კატასტროფა, სახელმწიფო რეგულაციების ცვლილება და სხვა გარემოებები, რომლებიც მხარეთა კონტროლს არ ექვემდებარება).

სტუდენტი თანახმაა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ყველა ზემოაღნიშნულ პირობასთან.



შემსრულებელი: ზვიად გეთია

ზ.გეთია

მომხმარებელი/სტუდენტი:

სახელი, გვარი: _____

ხელმოწერა: _____